

עין משפט
נר מצוה

בבא א מיי פ"ו מהלכות זביח ומתנה ה' יד סמך עשין פס טוש"ע חור"מ ס"י רמז סעף א':

ל ב ג מיי שם טוש"ע שם סעף ג':

לא ד ה ו מיי שם פ"א

הנכס א סמך שם טוש"ע שם סעף ג':

לב ז מיי פ"ט מהלכות

נדרים ה' כ סמך

לאזין רמב טוש"ע י"ד ס"י

רח סעף מו:

לג ח ט י מיי פ"ט מהל'

נחלות ה' ז ג ועיין

בהשגות ובת"מ סמך עשין ז טוש"ע ח"מ ס"י רפז סעף א':

קמג:

אם הביא דיעבד אין לכתחלה א.
תימה לר"י דמאי קשיא ליה וכי אין פשוט לו בצומר נכסי לשני בני אדם שיהיו שוים ואפי"ה הכי במנחה לכתחלה לא^א וא"כ ע"כ משום דלקרבן גדול קא מכזין ואורי"ה דהכי פריך דהא סברא כחמד מן הצנים ואפי"ה קאמר רב יוסף דנוטלת מחלה א"כ ה"נ אע"פ שסמכרזא יש לנו לומר דלקרבן גדול קא מכזין לא היה לנו ללכת אחר הסברא: **תא שמע** ובני דן חושים. ואי"ת דמיון דקרו אינשי לצרז בני א"כ למא הוצרך לומר נכסי לבניי פשיטא שהוא לבנו וי"ל דלצטרריך שאם מלא דיימיקי או ממנה שלא יהיה זה כלום^ב: **שחיון** זו בגנים בחושים שא קנה. ואע"פ ששכיר למלרים עדיין לא היו לו גנים כל כך מ"מ נקרא כן על שם העמיד כדדריש אשך שם שמות אל תקרי שמואל אלא שמות (צרכות דף קי:):

והשביחו גדולים השבח לאמצע.
פירש ריב"ס דה"ה גדולים וגדולים אלא אורחא דמילתא נקט ולא דמי ליורד לתוך שדה של חצירו ונטעה שלא צרשמו^א (ו' [אן] לשותף שהוא כיורד צרשות^ב דשותף אינו מוחל טרחו לחצרו אבל אחין מחלי אהדדי: **ואם אמר ראו מה שהניח בו'**. פירש רבינו שמואל ראו מה הניח לנו אצינו ומוזמנים אנו לחלוק ומה שנשצינ נשצינ מחלקנו משמע שרוצה לומר שאינו משצינ אלא מחלקו המגיעו ואין לו אלא שצח המגיע לחלקו ואין נראה מדמאר רב ספרא שצק אצוה זוזי שקליניהו רב ספרא משמע דשקליניהו לכולהו ועוד אס לא לקח אלא המגיע לחלקו מה היה יכול לתצטו הא אמר באציהו נשך (ב"מ דף קט. ושם) דוזוזי כמאן דפליגי דמי ועוד כשיחלקו אס מגיע חלק האחד לחלקו אס כן נמצא שלא היה שצח שלו על כן נראה לר"י כפירוש ריב"ס דשצח ששצינ מכל הנכסים הוי שלו ולא דמי ליורד לתוך שדה נקנים כעלים של קנה שהן קליפות הרבה זו ע"ג זו: דא מותר בבני בנים דלי נקראו בני בנים בנים: פ"ס' הניח בנים גדולים וקטנים. והניח להם נכסים: השביחו גדולי' את הנכסי'. שלחחו מתופסת הבית שכן הנכסים עצמן השביחו האחרים השבח לאמצע הוא נשצינן לא חלקו את נכסיהו. אבל אם אמרו הגדולים לקטנים שהודיעום ואמרו דאו מה שהניח לנו אבא הרי אנו עושין ומשביחין לעצמנו ואוכלין השבח לעצמן: לא שנו. והשביחו לאמצע: אלא ששבו נכסים מחמת נכסים. שנפלו מתופסת הבית ושכרו פועלין להשביחין אבל שבו מחמת עצמם שהם שבוו חופרי משלחן אין השבח לאמצע אלא לעצמן: איני. דאם השביח מחמת עצמן אין השכר לאמצע: והאמר ר' הנינא אפי' לא הניח להן אבהון אלא

א) ל"ל שעסקוין באותו ענין לעיל דף קיד.

קמג:

אם הביא דיעבד אין לכתחלה א.
תימה לר"י דמאי קשיא ליה וכי אין פשוט לו בצומר נכסי לשני בני אדם שיהיו שוים ואפי"ה הכי במנחה לכתחלה לא^א וא"כ ע"כ משום דלקרבן גדול קא מכזין ואורי"ה דהכי פריך דהא סברא

ואם הביא חמושים בכלי אחד וחמושים בכלי אחד יצא אם הביא אין לכתחלה לא ואי סלקא דעתך כל כי האי גוונא פלגא ופלגא הוא אפילו לכתחלה נמי הכי השתא התם אנן סהדי דהאי גברא מעיקרא לקרבן גדול קא מכזין והאי דקאמר בשני כלים דידע דלא אפשר לאתויי בכלי אחד כמה דאפשר לאיתויי מייתינן^א והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה ענין ומחצה ההוא דשדר פיסקי דשיראי לביתיה אמר רבי אמי אהראויין לבנים לבנים ראויין לבנות לבנות ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא בלכלתיה שדר ואי בנתיה לא נסיבין^ב לא שבק בנתיה ומשדר לכלתיה ההוא דאמר להו נכסיי לבניי^ג הוה ליה ברא וברתא מי יקרו אינשי לברא בניי^ד (ולסלוקי לברתא מעישור קאתי) או דלמא לא קרו אינשי לברא בניי ולמושכה לברתא במתנה קאתי אמר אביי ה"ת ש' יובני דן חושים א"ל רבא דלמא כדתנא רבי חזקיה שהיו מרובין בחושים של קנה אלא אמר רבא^ה ובני פלוא אליאב רב יוסף אמר^ו ובני איתן עזריה ההוא דאמר להו נכסאי לבנאי הוה ליה ברא ובר ברא קרו אינשי לבר ברא או לא רב חביבא אמר קרו אינשי לבר ברא ברא מר בר רב אשי אמר ילא קרו אינשי לבר ברא תניא כוותיה דמר בר רב אשי יהמורד הנאה מבנים מותר בבני בנים: **בתני'** ^א ה"ה הניח בנים גדולים וקטנים השביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע אם אמרו ראו מה שהניח אבא הרי אנו עושין ואוכלים השביחו לעצמן^ב וכן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הרי אני עושה ואוכלת השביחה לעצמה: **גב'** אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא ילא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לעצמן איני והא אמר ר' חנינא אפילו לא הניח להם אביהם אלא אודייני

ולהכי כיון דגברא רבה הוא ולא שצק גייסי' וטרח לאחריי אע"פ שלא כאילו אמר ראו ומחלי ליה הקטנים והא דאמר צריש אלו מציאות (שם דף כז:): גבי תמרי דזיקא דיתמי לאו בני מחילה נינהו הכא דאין מפסדין ולא גא צידס הריוח מחלי שפיר: ^א **בתוספתא** גרסינן אם אמרו יתומים **[בפני ב"ד]** ראו מה שהניח בו'. ולא ידע ר"י אמאי נקט גבי צנים צפני צ"ד אי משום דגלי אדעתיה דלא מחל להם אפי' צפני עדים נמי גלי דעתיה ושמא להכי צריך צפני צ"ד כדי שיתעצמו צדצר לתקן להם שיטעית שציגלס ומדלא תקנו להם ודאי לא מלאו להם תקנה לחלק ומחלו הכל ורב ספרא נמי ידוע היה לצ"ד אף על פי שלא אמר ומיהו רשב"ס פ' דה"ה צפני עדים^ב:

השביחו לעצמן. ואע"ג דבהמפקיד (שם דף מ. ושם) צעובדא דמרי צר איסק אמרינן דכיון דשלא צרשות נחת

דהא אין מורדין קרוב לנכסי קטן השצח לאמצע הכא לית לן למימר הכי דהתם איכא למיחש שמא יחזיק הקרוב בנכסי קטנ' שאינו כאן אבל הכא ליכא למיחש שהקטנים עם הגדולים צידד אין יכולין להחזיק זה על זה^א: **לא** שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים. פירש צקונטרס שלא טרחו ולא הוציאו משלהם כלום אלא מנכסי אציהם שכרו פועלים ומחמת עצמם היינו שכרו פועלים משלהם^ב

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

הרי זה שפירש מאה עשרון צפני כלים כגון זה שאמר לך ולצניך ולא קמני חמשים צכלי ^א וחמשים צכלי אלא דיעבד אבל לכתחלה לא אלא מציא ששים צכלי אחד וארבעים צכלי אחד וקשיא לרב יוסף דאמר מחלה: ופריך **הסם אןן סהדי דלקרבן גדול קא**

מכוין. לאחויי צכלי אחד והאי דקאמר שני כלים ולא קאמר מאה עשרון להציא צכלי אחד משום דידע דלא אפשר לאחויי צכלי אחד יותר מששים עשרון דמנן צפרק המנחות והנכסים (מנחות דף קג:). מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון ומציא צכלי אחד ואס אמר הרי עלי ס"א מציא ס' צכלי אחד ואחד צכלי אחד שכן הנצור מציאין ציוס טוב הרשעון של חג שחל להיות צצצח ששים אחד דיו ליחיד שיהא פחות מן הנצור אחד אר"ר שמעון והלא אלו לכצבים אלו לפרים ואינן נצללין זה עם זה אלא עד ששים יכולין לללו כל: **והלכתא כווסיה דרב יוסף צצצד כו'.** משום דצכולי גמרא רבה ורב יוסף הלכתא כרצוה^א איצטרין למימר דהלכתא כרב יוסף צהני תלת: **צצצד.** צפרק השותפין (לעיל דף יב:). גבי ההוא גברא דצון ארעא אמנרז דבי נשא ותלת מיילי קאמר רב יוסף הסם: **ענין.** צפרק יש נוחלינן^א קנין אימתי חוזר רב יוסף אמר כל זמן שעסקוים באותו ענין. ואית דגרס קנין: **ומחלה.** היינו הך דאר"ר יוסף קנאי פלגא: **פיסקי דשיראי.** חמיכות מעיל וסמס שלח לחלק לבני ציתו: **הראוין לבנים.** מלבושי זכר: **לנשים שדר.** ולא לבנותיו ודוקא דלינסיבא צנתיה שאינה מוטלת עליו. ^א ירושלמי צפ' שני דייןי גזירות^א מי ששלח למדינת הים ואמר יתנו אלו לבניי צנותיו צכלל ואס צצעת מיתה אמר אלו לבניי אין הצנות צכלל: **ההוא דאמר לסו.** צצעת מיתה: **נכסי לבניי.** ולא היה לו אלא צן אחד זכר וגם צנות היו לו וצעי גמרא מי קרו אינשי לצרז יחידאה צניי לשון רבים וא"כ כל נכסיו נתן לבנו ואין הצנות צכלל או לא וחלקו הצנות עמו: **וצני דן חושים.** אלמא צן אחד קרי לשון רבים: **כחושים של קנה.** שגדלים הרבה צידד צלע"ו טרוק"ש. אי נמי עלי קניס או קשרי הקניס קריון קן: **וצר צרל.** צן כל אותו צן או של אחר שמת: **מי קרו אינשי לצר צרל צרל.** ולפיכך אמר נכסיי לבניי לשון רבים וחלקו ציניהם או לא קרו ליה צרל והאי דקאמר לשון רבים היינו כדאמרן לעיל ובני פלוא אליאז: **מוסר צבני בנים.** אבל לענין פריה ורביה חשיבי צבנים צפרק הצא על צימתו (ויצמת דף סב:):

בתני' ^א השציחו הגדולים אס הנכסים. סתם צעודן צתפוסת הצית: **השציחו לאמצע.** ויטלו קטנים כגדולים וכדמפרש בגמרא שצצחו הנכסים מחמת נכסים: **ואס אמרו.** גדולים לקטנים צפני עדים או אמרו לצית דין או צצצור ראו מה שהניח לנו אבא ומוזמנים אנו לחלוק ומה שנשצינ נשצינ מחלקנו ונתעצלו צ"ד לחלוק או השציחו לעצמן: **וכן האשש.** שמת צעלה. ובגמרא [קמד]. מוקי לה בצאשה יורשת: **ואס אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלס** ^א **השציחה לעצמה.** והוא דלא שקלה מוזני דאי שקלה מוזני לא דתנן אלמנה מוגת מנכסי יתומיו ומעשה ידיה שלהן (כחצות דף נה:): **לא שנו.** דהשציחו לאמצע: **אלא שצצחו נכסים מחמת נכסים.** לא טרחו ולא הוציאו משלהם כלום אלא מנכסי אציהן שכרו פועלים והשציחו הנכסים: **מחמת עצמן.** שצפרו ונטעו ושכרו משלהם ולא משל אציהם או השצח לעצמן: אודייני

לשון רבים וחלקו ציניהם או לא קרו ליה צרל והאי דקאמר לשון רבים היינו כדאמרן לעיל ובני פלוא אליאז: **מוסר צבני בנים.** אבל לענין פריה ורביה חשיבי צבנים צפרק הצא על צימתו (ויצמת דף סב:): **בתני'** ^א השציחו הגדולים אס הנכסים. סתם צעודן צתפוסת הצית: **השציחו לאמצע.** ויטלו קטנים כגדולים וכדמפרש בגמרא שצצחו הנכסים מחמת נכסים: **ואס אמרו.** גדולים לקטנים צפני עדים או אמרו לצית דין או צצצור ראו מה שהניח לנו אבא ומוזמנים אנו לחלוק ומה שנשצינ נשצינ מחלקנו ונתעצלו צ"ד לחלוק או השציחו לעצמן: **וכן האשש.** שמת צעלה. ובגמרא [קמד]. מוקי לה בצאשה יורשת: **ואס אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלס** ^א **השציחה לעצמה.** והוא דלא שקלה מוזני דאי שקלה מוזני לא דתנן אלמנה מוגת מנכסי יתומיו ומעשה ידיה שלהן (כחצות דף נה:): **לא שנו.** דהשציחו לאמצע: **אלא שצצחו נכסים מחמת נכסים.** לא טרחו ולא הוציאו משלהם כלום אלא מנכסי אציהן שכרו פועלים והשציחו הנכסים: **מחמת עצמן.** שצפרו ונטעו ושכרו משלהם ולא משל אציהם או השצח לעצמן: אודייני

משמע שרצה לומר דטעמא דכיון דשכרו משל אציהם הוי לאמצע דאי

מסורת הש"ס

א) לעיל דף קיד: ב) ש"ל מ"ו, א) צבא מצינא לטו; ד) [ניסין עדל: ה) [לעיל קיד:ו, ו) [נכסות פ"ג סוה"מ א, ח) ש"ל,

❖❖❖

תורה אור השלם

1 ובני דן חושים:

2 ובני פלוא אליאב:

3 ובני איתן עזריה: דברי הימים א ב ח

❖❖❖

גליון הש"ס

גמרא היר"ל ברא וברתא. עיי בהשגות צ"י בדעי כמנהי ס"י א':

❖❖❖

הגהות הב"ח

א) רשב"ם ד"ה (נע"א) האומר וכו' צכלי אחד ומחשים צכלי אחד אלא דיעבד: ב) ה"ה לנחתה וכו' ירושלמי. ג"צ גס הר"ף וכו' והס אומרה ג"צ וכו' השציחה לעצמה. ג"צ אלא מצינא צאצני נפשה חלל רשבים וי"ל לציטמו חולל שפירש צנמי דאשה יורשת כגון שצאק ראוין ס' דלפי זה דא דמנן רחא אומרה ס' לכו אצשה יורשת קמריי אלא מצינא צאצני נפשה חלל וסבי שירשו ואחלמה שאמרה צצ"ד ראו ס' ומיירי הציתס לה נכסים מועטים ואמרה ראו מה שהניח לי בעלי ס' אפי' השציחה אף ככר הצציחה לעצמה והיינו דוקא דלא שקלה מוזני ס' אבל צאציו יורשת רחא כשפירשה הצציחה לעצמה אפי"ס שנותת מתפוסת הצית ומה שלא פ"י רשבים דרך צבא מיירי נמי צאשה יורשת היינו משום דתני ראו מה שהניח לי בעלי וצמו השקשו המתפוסת: ד) ח"ס' ד"ה וישצויו וכו' שלא צרשות ולא לשוקף: ה) ד"ה ואס וכו' הקטנים לא יוריומו. ג"צ עינן צאצריי שנתן טעם גס לגדולים וגדולים: ו) ד"ה בחוספות וי"ח גרסינן אס אמרו צפני צ"ד ראו מה צכלל:

❖❖❖

לעוי רש"י

טרוק"ש. אשכולות.

❖❖❖

מוסף תוספות

א. דהא כלים כשני פרטים הם. יעב"א. ב. [פ"י] דילמא כתב נכסיו דייחתיק לאחר והשתא הדר ביה וכו', ואפי' בבריא שכתב כן, אפשר שכתב נכסיו לאחר מתנת בריא בתנאי אם לא יחזור בו. רש"א. ג. [ד]שמין לו מה שהשביח וידו על התחתונה. רמב"ן. ד. שהם נוטלים בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע. ריטב"א. ה. דתנא דתוספתא וירושלמי לאו דוקא נטק ביד"ש. ו. ויאמר שהן שלו. ט. דכשהיו גידולים על שלחן אחד אפי' גדולים וגדולים אין מחזיקין זה על זה. פ. דכמאן דאתנו דמי, שאין אדם עשוי להוציא הוצאות משלו לאחרים. רמב"ן.